

1501971-86.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINO LEANDRO POCCI DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

CLEBERSON TADEU SANTOS ISAIAS, qualificado à fl. 32, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque, no dia 02 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501971-86.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501971-86.2020.8.26.0537 2020/001658

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINO LEANDRO POCCI DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

CLEBERSON TADEU SANTOS ISAIAS, qualificado à fl. 32, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 21h00, na Rua Caviúna, altura do nº 10, Passagem Vila Clara, Inamar, nesta Comarca de Diadema, portaria arma de fogo, do tipo revólver, da marca Rossi, calibre 32, com numeração suprimida, municiada com um projétil íntegro, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

LINO LEANDRO POCCI DA SILVA, qualificado à fl. 28, havia sido denunciado, juntamente com o sentenciado, como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Todavia, estes autos foram desmembrados em relação à ele (fls. 246/247) e, posteriormente, foi declarada extinta punibilidade pela morte do agente (fls. 311).

Inicialmente, converteram-se prisões flagrantes em preventivas (fls. 71/74).

Ofertada, a denúncia foi recebida em 09/11/2020 (fls. 87/88), sendo os réus citados (fls. 120 e 123). Eles apresentaram resposta à acusação de fls. 139/142.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 152/154), em audiência de instrução, debates e julgamento, desmembrou-se o processo quanto ao réu LINO, foi tomado um testemunho e o interrogatório do sentenciando CLEBERSON, assim como foram convertidos debates e julgamento em diligência, motivo da concessão de liberdade provisória condicionada a esse réu (fls. 246/247).

Juntada resposta da autoridade policial às fls. 298, as partes ofertaram memoriais escritos de fls. 314/318 e de fls. 323/336.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passa-se ao julgamento do feito quanto ao réu CLEBERSON.

O pedido inicial é somente em parte procedente.

Deveras, o laudo pericial de fls. 209/212, bem atestou a inoperância do revólver apreendido, de modo que a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, equiparada às de uso restrito, mostra-se inviável. Todavia, quanto à munição apreendida, é de rigor a condenação do acusado por crime mais brando, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal-CPP, sem que o acusado tenha direito à suspensão condicional do processo (fls. 267/270).

Com efeito, a materialidade do crime desclassificado foi sobejamente comprovada, em que pese prejudicada a produção de exame papiloscópico sobre os armamentos, de maneira fundada (fls. 298), dado encarte do apreensão de fls. 15/16 e do laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva desse instrumento de crime (fls. 130/132).

Neste ponto, sobreleva anotar que inexistente qualquer escusa para o porte de munição, em se tratando de delito abstrato, com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública) e sem possibilidade, pois, da incidência do princípio da insignificância, como tem-se compreendido na majoritária jurisprudência, inclusive no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Para o mais, ressalte-se, o delito em apreço independe da verificação de resultado danoso naturalístico (crime de mera conduta). Nesse sentido:

"A 2ª Turma denegou habeas corpus no qual se requeria a absolvição do paciente – condenado pelo porte de munição destinada a revólver de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar (Lei 10.826/2003, art. 14) – sob o argumento de ausência de lesividade da conduta. Inicialmente, não se conheceu do writ quanto à alegada atipicidade em razão de abolitio criminis temporária, pois não veiculada no STJ. No que concerne ao pedido alternativo de absolvição do paciente, enfatizou-se que a objetividade jurídica da norma penal em comento transcenderia a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar, também, a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propiciaria. Por fim, firmou-se ser irrelevante cogitar-se da lesividade da conduta de portar apenas munição, porque a hipótese seria de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importaria o resultado concreto da ação." (STF, HC 113295/SP, 13/11/12) – grifos nossos.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826 /2003. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art. 16 da Lei 10.826 /2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo, portanto, irrelevante que a munição esteja desacompanhada da respectiva arma. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 244700 MG 2012/0115299-1, Data de publicação: 10/04/2014) – grifos nossos.

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura – Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (213 porções de maconha, com peso de 414,6 gramas; e 152 porções de cocaína, com massa de 84,4 gramas), além de dinheiro e petrechos – Descabida a desclassificação

para o crime de porte para uso próprio - Absolvição da posse irregular de munição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade ou insignificância. Inadmissibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes do STJ - Condenações mantidas. PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Bases nos patamares. Não estabelecimento de pena de multa para o crime do Estatuto do Desarmamento. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a "reformatio in pejus") - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado para o tráfico. Regime aberto para o crime do Estatuto do Desarmamento - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigos 44, I e III, c.c. 69, § 3º) - Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1506606-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021) - grifos nossos.

Ainda que assim não fosse, em concreto, além de ter sido praticado fato formalmente previsto em Lei como crime, existiu, sim, efetiva lesão ao interesse penalmente tutelado. Ora, a significância da ofensa ao bem penalmente tutelado deve ser examinada a luz de critérios objetivos, tal como a periculosidade social da ação, bem como a luz de critérios subjetivos, tais como o resultado do delito e a importância do bem jurídico para a vítima (coletividade), assim como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação prevista em lei como crime, como tem-se decidido.

Nesse diapasão, sendo incontestado que o denunciado portou a munição juntamente com arma de fogo inoperante, sendo ambos de origem lícita não comprovada, em localidade conhecida como ponto de venda de drogas desta Comarca, sendo o réu multireincidente, inclusive por fatos idênticos, não há meios razoáveis e proporcionais de reconhecer-se irrelevância penal, ínfima lesão para a coletividade com sua conduta, mesmo para os que - minoritariamente - defendem possibilidade de reconhecimento de bagatela em desfavor da coletividade. Nesse sentido:

"O Direito Penal não se ocupa de insignificâncias (aquilo que a própria sociedade concebe ser de somenos importância), deixando de se considerar fato típico a subtração de pequeninas coisas de valor nitidamente irrelevante. (...) Não se deve exagerar, no entanto, na aplicação do princípio da bagatela, pois o que é irrelevante para uns pode ser extremamente importante para outros." (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pag. 776) - grifos nossos.

Prosseguindo-se na análise do mérito da ação penal, também não há dúvidas da autoria do fato típico em apreço, especialmente ante a prova oral coligida que, no todo, corroborou os indícios de autoria já presentes quando da prisão em flagrante, sem haver provas da suspeição imputada apenas pelo acusado aos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante delito.

Com efeito, segundo as testemunhas policiais militares narraram em solo inquisitivo (fls. 06/08) e ratificou Ivan em Juízo, em meio à abordagem do denunciado LINO por crime de tráfico de drogas, CLEBERSON teria se aproximado e demonstrado nervosismo ao ver as testemunhas no lugar do crime. Em razão dessa atitude suspeita, ele teria sido abordado pelos policiais e, em busca pessoal, as testemunhas teriam apreendido a arma de fogo municiada na posse desse acusado. Informalmente questionado, ele teria se mantido silente.

Em Juízo, com pequena divergência, a testemunha Ivan recordou-se do acusado confessar portar arma de fogo para "fazer a segurança" do ponto de tráfico de drogas. Acrescentou que a arma teria sido apreendida na cintura do acusado, depois dele intentar fuga, sem êxito, por uma viela.

O então investigado LINO, declarou à autoridade policial não ter ele presenciado a apreensão da arma de fogo na posse do corréu CLEBERSON (fls. 09).

Finalmente, o sentenciado CLEBERSON narrou à autoridade policial ter sido abordado outras vezes e, na data e hora dos fatos, novamente teria sido abordado pelas testemunhas que, injustamente, teriam forjado a flagrância do delito em seu desfavor. Não conheceria o corréu LINO (fls. 10).

No interrogatório judicial, o sentenciado acrescentou estar no lugar do crime para

adquirir drogas, que seriam destinadas ao consumo pessoal dele e repetiu aquela versão administrativa. Questionado, narrou ter sido abordado e preso pelas mesmas testemunhas por três vezes, as duas primeiras nos anos de 2008 e 2010, sendo que em 2010 elas teriam forjado flagrância de idêntico crime, da mesma forma que o teriam feito quanto ao fato sob julgamento. Declarou não possuir qualquer testemunha da forja em questão.

Nada obstante, as palavras dos policiais não podem ser presumidas ou consideradas suspeitas em razão do exercício de suas funções públicas e que, aliás, em razão dessa circunstância, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, relativa e que não foi elidida por qualquer prova produzida pela defesa, a quem incumbia, certamente, a demonstração dos graves fatos por ela deduzidos em defesa quanto à atuação dos policiais.

Sem dúvida, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Passo, deste modo, à dosimetria das penas.

Atendendo as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes por crime de roubo tentado (fls. 42/46, 47/60, 110/113 e 267 – autos nº 0018770-34.2009.8.26.0161, referentes à execução nº 7000864-09.2009.8.26.0161). Deixa-se de considerar, nesta fase, que o instrumento do crime municiava arma de fogo, ainda que inoperante ao tempo do crime, circunstância essa mais reprovável, sem dúvida, mas que já foi considerada para afastamento da bagatela. Normais as demais circunstâncias judiciais, fixa-se pena-base com aumento mínimo de 1/8.

Na segunda fase, sem confissão informal ser utilizada como motivação da presente, porquanto dispensável para o presente decreto condenatório, poderá-se a múltipla e específica reincidência do condenado, por crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo equiparada às de uso restrito e receptação (fls. 267/268). Desta feita, observado que o aumento somente na proporção de 1/6 é praxis deste Juízo reservada apenas para os casos de reincidências simples e singulares, consoante os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, recrudescem-se as penas, nesta fase, na proporção de 1/4.

Na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual tornam-se as penas definitivas em 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa, cada um desses no valor da unidade mínima legal, à falta de elementos probantes da capacidade econômica do Condenado.

Diante da reincidência, é necessária inserção do Condenado, ao menos, em regime semi-aberto, mínimo para repressão e prevenção do crime, ao passo em que se mostra juridicamente impossível substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, ao reconhecer CLEBERSON TADEU SANTOS ISAÍAS como incurso nas penas do art. 14 da Lei do Desarmamento e, assim, o CONDENAR ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 13 (treze) dias-multa, cada um desses no valor unitário mínimo, com fulcro nos arts. 383 e 387 do CPP.

Sem notícias de fatos que ensejem nova prisão preventiva, excepcional, o Condenado poderá apelar em liberdade.

Deixa-se de reconhecer detração ou progressão de regime sem prova do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos desses institutos.

Custas e despesas inexigíveis por ser o Condenado beneficiário de gratuidade no acesso à Justiça.

Por fim, quanto à arma de fogo e as munições apreendidas, inexistente comprovação de registro ou porte, proceda-se conforme o art. 25 do Estatuto do Desarmamento, remetendo-as ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Transitada em julgado a presente, expeça-se guia de execução definitiva, anote-se e registre-se o quanto baste, seguindo-se o arquivamento dos autos com as cautelas de

estilo.

PRIC.

Diadema, 12 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA